ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি (Indian Polity)

অধ্যায়: সংবিধানের প্রস্তাবনা (*Preamble to the Constitution*) — একটি সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গাইড

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বা 'Preamble' হলো সমগ্র সংবিধানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বা ভূমিকা। এটি সংবিধানের মূল আদর্শ, দর্শন, উদ্দেশ্য এবং উৎসের প্রতীক। ডব্লিউ. বি. সি. এস. (WBCS), ইউ. পি. এস. সি. (UPSC), সি. জি. এল. (CGL) এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে এই টপিকটির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. প্রস্তাবনার উৎস ও ঐতিহাসিক পটভূমি (Source & Evolution)

- **মার্কিন অনুপ্রেরণা:** বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) তাদের সংবিধানে প্রথম প্রস্তাবনা যুক্ত করে। ভারত এই ধারণাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকেই গ্রহণ করেছে। তবে প্রস্তাবনার সূক্ষ্ম ভাষা ও শৈলীটি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত।
- **Objectives Resolution (উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব):** ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গণপরিষদে (Constituent Assembly) ঐতিহাসিক 'Objectives Resolution' বা উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূল কাঠামো ও দর্শন নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারি গণপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে এটি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এই প্রস্তাবেরই পরিমার্জিত রূপ ভারতের সংবিধানের 'প্রস্তাবনা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

> **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** সংবিধানের সমস্ত ধারা বা আর্টিকেল তৈরি হওয়ার পর, গণপরিষদ সবার শেষে প্রস্তাবনাটিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে এটি সুনিশ্চিত করা যায় যে প্রস্তাবনাটি সমগ্র সংবিধানের মূল ভাবধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. মূল পাঠ্য ও তার প্রকৃত অর্থ (The Text of the Preamble)

মূল সংবিধানে প্রস্তাবনার ভাষা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ভারতীয় প্রস্তাবনা শুরু হয়—**"আমরা, ভারতের জনগণ..." (WE, THE PEOPLE OF INDIA...)** শব্দবন্ধ দিয়ে। এটি প্রমাণ করে যে ভারতের সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলো ভারতের জনগণ এবং সংবিধানের সার্বভৌমত্ব জনগণের ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মূল ৫টি স্তম্ভের বিশদ অর্থ:

1. **সার্বভৌম (Sovereign):** এর অর্থ ভারত অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভারতের ওপর কোনো বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ নেই এবং ভারত তার ভূখণ্ডের যেকোনো অংশ অন্য রাষ্ট্রকে ছেড়ে দিতে পারে বা বিদেশী ভূখণ্ড অধিগ্রহণ করতে পারে।

2. **সমাজতান্ত্রিক (Socialist):** ভারত মূলত 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র' (Democratic Socialism) অনুসরণ করে, যা নেহরুবাদী ও গান্ধীবাদের এক মিশ্র রূপ (যেখানে গান্ধীবাদের দিকে বেশি ঝুঁক রয়েছে)। এটি কোনো সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র (Communistic Socialism) বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র নয়। এর প্রধান লক্ষ্য হলো মিশ্র অর্থনীতির মাধ্যমে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং সুযোগের অসমতা দূর করা।
3. **ধর্মনিরপেক্ষ (Secular):** এর অর্থ রাষ্ট্রে কোনো নিজস্ব রাষ্ট্রধর্ম (State Religion) নেই। রাষ্ট্র সমস্ত ধর্মকে সমান চোখে দেখে, সমান সুরক্ষা দেয় এবং সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা হলো একটি 'ইতিবাচক ধারণা' (Positive Concept)।
4. **গণতান্ত্রিক (Democratic):** দেশের শাসন ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত। ভারত একটি 'পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র' (Indirect/Representative Democracy) অনুসরণ করে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
5. **সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র (Republic):** এর অর্থ হলো ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি) কোনো বংশানুক্রমিক রাজা বা রানী নন; তিনি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের (৫ বছর) জন্য নির্বাচিত হন। এছাড়া কোনো নাগরিকের জন্য বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা (Privileges) নেই, সমস্ত সরকারি দপ্তর সব নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত।

৩. প্রস্তাবনার মূল আদর্শসমূহ (Objectives of the Constitution)

প্রস্তাবনায় চার ধরনের আদর্শের কথা বলা হয়েছে যা নাগরিকদের নিশ্চিত করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে:

আদর্শ (Ideal)	বিশদ বিবরণ ও গভীর অর্থ
ন্যায়বিচার (Justice)	তিন প্রকার ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে: **সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক**। মৌলিক অধিকার ও নির্দেশনাত্মক নীতির মাধ্যমে এটি কার্যকর করা হয়। এই আদর্শটি ১৯১৭ সালের **রুশ বিপ্লব** থেকে অনুপ্রাণিত।
স্বাধীনতা (Liberty)	নাগরিকদের **চিন্তা, প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার** স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকারের মাধ্যমে আদালত কর্তৃক এটি বলবৎযোগ্য।
সমতা (Equality)	**মর্যাদা এবং সুযোগের** সমতা। সংবিধানে নাগরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে (যেমন: ধারা ১৪-১৮ এবং ধারা ৩২৬)।
ভ্রাতৃত্ববোধ (Fraternity)	ব্যক্তির **মর্যাদা এবং জাতির ঐক্য ও সংহতি** সুনিশ্চিত করার জন্য একক নাগরিকত্ব এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির আদর্শ। (স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের এই ত্রয়ী আদর্শ ১৭৮৯ সালের **ফরাসি বিপ্লব** থেকে গৃহীত)।

৪. গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান সংশোধনী (The 42nd Amendment, 1976)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা আজ পর্যন্ত **মাত্র একবারই** সংশোধিত হয়েছে।

- **সংশোধনী আইন:** ১৯৭৬ সালের **৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইন** (42nd Constitutional Amendment Act)।

- **যুক্ত হওয়া শব্দ:** এই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রস্তাবনায় তিনটি নতুন শব্দ যুক্ত করা হয়— **সমাজতান্ত্রিক (Socialist), ধর্মনিরপেক্ষ (Secular), এবং সংহতি (Integrity)**।
- **প্রভাব:** এর ফলে ভারতের বিবরণ 'Sovereign Democratic Republic' থেকে পরিবর্তিত হয়ে হয় **'Sovereign Socialist Secular Democratic Republic'** এবং 'Unity of the Nation' শব্দবন্ধটি পরিবর্তিত হয়ে হয় 'Unity and Integrity of the Nation'।

৫. ঐতিহাসিক আইনি মামলা ও বিতর্ক (Landmark Legal Cases)

প্রস্তাবনাটি আদদে সংবিধানের অংশ কি না এবং এটি সংশোধন করা যায় কি না—তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক ঐতিহাসিক মামলা হয়েছে:

১. বেরুবাড়ি ইউনিয়ন মামলা (Berubari Union Case, 1960)

এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয় যে, প্রস্তাবনা হলো সংবিধান রচয়িতাদের মনস্তত্ত্ব বোঝার একটি চাবিকাঠি মাত্র। তবে এটি **সংবিধানের অংশ নয় (Not a part of the Constitution)** । তাই সংবিধানের মূল ধারার ভাষা স্পষ্ট হলে সেখানে প্রস্তাবনার কোনো আইনি ভূমিকা নেই।

২. কেশবানন্দ ভারতী মামলা (Kesavananda Bharati Case, 1973)

এই বিখ্যাত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তার পূর্ববর্তী রায় বাতিল করে এবং ঐতিহাসিক রায় দেয় যে:

- প্রস্তাবনা হলো **সংবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (An integral part of the Constitution)**।
- যেহেতু এটি সংবিধানের অংশ, তাই সংবিধানের ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী সংসদ এটিকে সংশোধন করতে পারে।
- তবে সংসদ প্রস্তাবনার মধ্যে থাকা সংবিধানের **'মূল কাঠামো' (Basic Structure)-কে কোনোভাবেই ধ্বংস বা পরিবর্তন করতে পারবে না**। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনীকে এই রায়ের আলোকেই বৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

৩. এল. আই. সি. অব ইন্ডিয়া মামলা (LIC of India Case, 1995)

এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় তার অবস্থান স্পষ্ট করে জানায় যে, প্রস্তাবনা হলো ভারতীয় সংবিধানের একটি অভ্যন্তরীণ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ (Integral part of the Constitution)।

> **পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ নোট:**
>
> 1. প্রস্তাবনাটি **অ-আদালতযোগ্য (Non-justiciable)**। অর্থাৎ, প্রস্তাবনায় লিখিত কোনো আদর্শ বা অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে সরাসরি সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে মামলা করে তা বলবৎ করা যায় না।
> 2. এটি আইনসভার ক্ষমতার উৎসও নয়, আবার আইনসভার ক্ষমতার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতাও আরোপ করে না।

৬. বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মন্তব্য (Famous Quotes on the Preamble)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং আইনজ্ঞগণ প্রস্তাবনার গুরুত্ব বোঝাতে বিভিন্ন উক্তি করেছেন, যা পরীক্ষায় সরাসরি জিজ্ঞেস করা হয়:

- **এন. এ. পালকিওয়ালা (N. A. Palkhivala):** প্রস্তাবনাকে সংবিধানের **'পরিচয়পত্র' (Identity Card of the Constitution)** বলে অভিহিত করেছেন।
- **কে. এম. মুন্সী (K. M. Munshi):** প্রস্তাবনাকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের **'রাজনৈতিক কোষ্ঠী' (Horoscope of our Sovereign Democratic Republic)** বলেছেন।
- **স্যার আর্নেস্ট বার্কার (Sir Ernest Barker):** এটিকে সংবিধানের **'মূল নোট' (Key-note to the Constitution)** বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই 'Principles of Social and Political Theory'-এর শুরুতে ভারতের এই প্রস্তাবনাটি উদ্ধৃত করেছেন।
- **পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব (Pandit Thakur Das Bhargava):** তাঁর মতে, "প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ; এটি সংবিধানের আত্মা (Soul of the Constitution), সংবিধানের চাবিকাঠি (Key to the Constitution) এবং সংবিধানের একটি রত্নভাণ্ডার।"

৭. কুইক রিভিশন চার্ট (Quick Recall Matrix)

গৃহীত হওয়ার তারিখ	২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯ (গণপরিষদ দ্বারা সমগ্র সংবিধানের সাথে গৃহীত)
প্রধান ভিত্তি	জওহরলাল নেহরুর 'Objectives Resolution' (১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬)
সংশোধন সংখ্যা	মাত্র ১ বার (৪২তম সংশোধনী, ১৯৭৬)
আদালতযোগ্যতা	না (Non-justiciable)
শব্দের সঠিক ক্রম (পরীক্ষায় আসে)	Sovereign → Socialist → Secular → Democratic → Republic